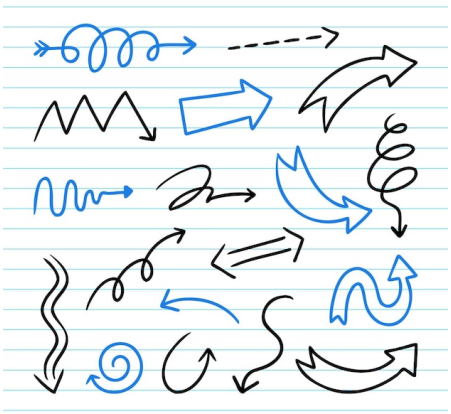


TEMA 56



ESQUEMA DEL TEMA

POBLACIÓN MIGRANTE. LEGISLACIÓN APLICABLE.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

SISTEMA NACIONAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

REAL DECRETO 220/2.022. Reglamento por el que se regula el Sistema de Acogida en materia de Protección Internacional.

. 1.978: España se adhiere a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (Ginebra, 1.951) y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 1.967).

. SECA, Sistema europeo común de asilo: creación de un estatuto uniforme de asilo y protección subsidiaria en la UE para los nacionales de terceros países / creación de un sistema común para la protección temporal de personas desplazadas en casos de afluencia masiva.

. Directiva 2.013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo → Normas para la acogida de solicitantes de protección internacional.

. Ley 12/2.009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria → SS.SS. y de acogida a los solicitantes en estado de necesidad.

. El sistema de acogida se ha ido regulando a través de protocolos y manuales → Necesidad de armonizar su regulación mediante el Real Decreto 220/2.022 → Mejora de su eficiencia a través de un nuevo modelo de colaboración entre entidades (acción concertada).

1.- SISTEMA DE ACOGIDA.

Objeto.	Configurar el sistema de acogida en protección internacional.
Definiciones .	**. Sistema de acogida de protección internacional (SAPI) →** recursos, actuaciones y servicios para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas en condiciones de dignidad. **. Carencia de medios económicos →** ingresos y rentas no superiores a la cuantía mensual individual de la renta garantizada establecida en el IMV. **. Situación de vulnerabilidad →** Contingencias que disminuyan el bienestar elemental → menores de edad, edad avanzada, discapacidad, enfermedades graves, víctimas de violencia … **. Itinerario de acogida →** Proceso para la adquisición gradual de autonomía / a través del acceso a prestaciones y recursos. **. Centro de acogida →** recursos de alojamiento y acogida. **. Condiciones de acogida →** actuaciones y servicios prestados a las personas destinatarias. **. Condiciones materiales de acogida →** alojamiento, alimentación y vestido, proporcionados en especie o en forma de vales (asignación para gastos diarios). **. Personas destinatarias →** personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación. **. Personas reasentadas →** personas incluidas en el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados.
Ámbito subjetivo de aplicación.	1.- Personas solicitantes de protección internacional / personas beneficiarias de protección internacional / solicitantes y beneficiarios del estatuto de apátrida o de protección temporal → Sin recursos económicos suficientes / Que cumplan los requisitos de acceso y permanencia en el SAPI. . Si la solicitud la está examinando otro país (UE) → 1 mes en el SAPI.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Ámbito territorial de aplicación.	Todas las personas que se encuentren en el SAPI, sea cual sea la tipología o ubicación del recurso en el territorio español.
Gestión del SAPI.	Secretaria de Estado de las Migraciones.

2.- ITINERARIO DEL SISTEMA DE ACOGIDA.

2.1.- Disposiciones comunes.

Principios generales.	1.- Condiciones materiales de acogida durante toda la permanencia en el SAPI. 2.- Atención especializada a las necesidades específicas / condiciones adecuada a edad, sexo, circunstancias personales o familiares → Tratamiento individualizado a infancia y adolescencia. 3.- Enfoque de DD.HH., género e interseccionalidad → atención a la discriminación de las mujeres, personas LGTBI+ y personas por su origen nacional o étnico. 4.- Armonización de las condiciones del SAPI → estándares mínimos de prestación de servicios, formación y ratios de personas atendidas. 5.- Integración gradual y autonomía en el ámbito territorial del recurso de acogida. 6.- Mantenimiento de la unidad familiar. 7.- Interés superior del menor. 8.- Posibilidad de comunicación con parientes, asesores jurídicos, personal del ACNUR. 9.- Protección de la privacidad y confidencialidad. 10.- Colaboración y complementariedad con recursos autonómicos y locales.
Características.	1.- La acogida se presta en recursos o servicios gestionados de forma directa o indirecta: - Directa → centros de la Secretaria de Estado de Migraciones (DG. del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal). - Indirecta → contratos, conciertos a entidades o centros subvencionados. 2.- Secretaria de Estado de Migraciones → planificación, coordinación y gestión de los recursos / seguimiento, control y comprobaciones necesarias.
Cooperación interinstitucional.	1.- Cooperación en la AGE entre departamentos ministeriales. 2.- Colaboración y cooperación con administraciones autonómicas y locales.

2.2.- Acceso y permanencia en el SAPI.

Requisitos de acceso.	Carencia recursos económicos → Declaración responsable.
Valoración de las necesidades de personas en situación de	La permanencia en el SAPI de personas en vulnerabilidad va unida a la valoración específica de sus necesidades.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

vulnerabilidad.	- Por profesionales capacitados → Indicadores relativos a la edad, sexo, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, situación familiar, origen étnico … La valoración de estas necesidades debe registrarse y comunicarse para ofrecer las garantías y ayudas necesarias.

2.3.- Itinerario de acogida.

Fases del itinerario.	1.- Fases del itinerario de acogida: **Valoración inicial y derivación / Acogida / Autonomía.** 2.- Se inicia con un **proceso de evaluación individualizado** desde la llegada con la participación de la persona usuaria. 3.- **Determinación de las condiciones materiales de acogida** (teniendo en cuenta las necesidades particulares de personas en vulnerabilidad). 4.- Para acceder a plazas de personas en vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención es necesario un **informe de propuesta de ingreso**. 5.- Se realizará un **seguimiento regular** de las necesidades particulares de la persona destinataria. 6.- Se podrá (en personas en situación de vulnerabilidad) derivar a recursos o centros no incluidos en el SAPI (consentimiento de la persona destinataria) / Personas víctimas de trata o violencia contra las mujeres (psicológica, física o sexual). 7.- **Duración total del itinerario: 18 meses.**	
Derechos y deberes.	**Derechos.**	1.- Información en idioma comprensible. 2.- Conocimiento de los derechos y deberes relativos a su situación. 3.- Atención integral para la recuperación de la violencia. 4.- Hacer uso de los servicios y actividades del recurso, con respeto a las normas de convivencia y funcionamiento. 5.- Ser informados de modificaciones de funcionamiento del recurso y de posibles traslados con antelación. 6.- Dirigirse al personal responsable y utilizar las vías para formular peticiones y reclamaciones. 7.- Derecho a la confidencialidad de datos de carácter personal. 8.- Derecho a comunicarse (parientes, asesores, ACNUR).
	Deberes.	1.- Observar las normas de funcionamiento básico de los centros. 2.- Cooperar con las autoridades y entidades.
Información.	1.- Información sobre los derechos y obligaciones que comporta la participación en el itinerario de acogida. 2.- Suscripción de un compromiso escrito de participación y respeto a las obligaciones del SAPI.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Finalización del itinerario.	1.- El itinerario finalizará por las causas previstas en la norma. 2.- La notificación de resolución desfavorable determina la finalización del itinerario. 3.- Si se concediera la protección internacional o el estatuto de apátrida se facilitará la plena inclusión de la persona en la sociedad española.
Fase de valoración inicial y derivación,	
Objetivo.	1.- Primera valoración del perfil y necesidades de la persona destinataria → Derivación a los recursos disponibles más adecuados al perfil. - Evaluación del interés superior del menor en familias con menores a cargo. 2.- Derivación provisional a centros o recursos de alojamiento → cobertura de necesidades básicas y urgentes. 3.- Evaluación de posibles factores de vulnerabilidad → Identificar necesidades específicas de acogida.
Actuaciones.	1.- Valoración de necesidades particulares de acogida o intervención (factores de vulnerabilidad). 2.- Orientación básica sobre el sistema de acogida. 3.- Información que acredite el cumplimiento de los requisitos. 4.- Atención a las necesidades básicas y urgentes (higiene personal y vestuario, alojamiento provisional y manutención, asistencia sanitaria …). 5.- Gestiones necesarias para el acceso al sistema de acogida. 6.- Atención psicológica y asistencia jurídica específica. 7.- Traducción e interpretación.
Duración.	Con carácter general la permanencia en recursos de alojamiento provisional no puede exceder de 1 mes.
Fase de acogida.	
Objetivo.	1.- Apoyar la inclusión de las personas destinatarias y proporcionar las habilidades necesarias para desarrollar una vida independiente a la salida de los recursos. 2.- Asignación de un recurso de acogida adecuado a su perfil y necesidades → Condiciones materiales de acogida (alojamiento y manutención) + Itinerario individualizado (inclusión y adquisición de autonomía). - Menores de edad → Interés superior del menor. 3.- Equipos multidisciplinares → atención integral. - Atención a las necesidades particulares de personas en vulnerabilidad a través de recursos específicos.
Actuaciones.	1.- Cobertura necesidades materiales. 2.- Apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico, jurídico y cultural. 3.- Enseñanza del idioma, alfabetización y lectoescritura.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	4.- Asesoramiento sociolaboral y acceso a programas de formación. 5.- Servicios de traducción e interpretación (accesibilidad universal). 6.- Acceso al sistema educativo de menores de edad en el plazo máximo de 3 meses. 7.- Conciliación de actividades con la vida personal y familiar.
Duración.	. Plazo máximo: 6 meses. - En situación de vulnerabilidad, puede tener una duración adicional de otros 6 meses. - En personas reasentadas, duración máxima: 6 meses.
Fase de autonomía.	
Objetivo.	1.- Apoyar la adquisición de autonomía de las personas beneficiarias / consolidación de conocimientos y habilidades para la inclusión en la sociedad. 2.- El inicio de esta fase se produce con la salida del recurso de acogida → Continuación de itinerario individualizado.
Actuaciones.	1.- Apoyo a la autonomía mediante la asignación de ayudas económicas para la cobertura de las necesidades básicas. 2.- Apoyo social, psicológico, jurídico y cultural. 3.- Enseñanza del idioma, alfabetización y lectoescritura. 4.- Asesoramiento sociolaboral y acceso a programas de formación. 5.- Servicios de traducción e interpretación. 6.- Apoyo a la conciliación.
Duración.	. Plazo máximo de 6 meses. - Duración adicional de 6 meses en personas reasentadas o en situación de vulnerabilidad.
3.- RECURSOS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.	
Disposiciones generales.	
Tipología de recursos.	1.- SAPI → red de recursos de acogida residencial de titularidad pública y privada / Dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Migraciones (coordinación y evaluación). a.- **Centros de titularidad pública estatal.** Gestionados por la Secretaría de Estado, mediante prestación directa o indirecta (contratos o subvenciones). b.- **Dispositivos de acogida gestionados mediante autorización de acción concertada** a entidades de carácter privado. c.- **Otros dispositivos de acogida de titularidad privada, subvencionados a ONGs** por razones de urgente necesidad e interés general o para garantizar la atención especializada a personas en situación de vulnerabilidad. 2.- Todos los recursos deben contar cumplir el reglamento, instrucciones y protocolos dictados.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	3.- Se debe garantizar el cumplimiento de los principios generales. 4.- Los centros de regirán por los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato, publicidad y vinculación de los requisitos y normas con los servicios prestados. . Deben contar con una reglamentación interna.
Principios rectores.	Principios rectores de gestión de los recursos: a.- Igualdad de trato entre tosas las personas destinatarias. b.- Perspectiva de género e interseccionalidad. c.- Prevención, detección, actuación y derivación ante posibles casos de trata. d.- Proporcionalidad en la adopción y ejecución de decisiones de reducción o retirada de las condiciones de acogida. e.- Inspección y control materiales y financieros de la gestión. f.- Prevención del acoso y actos de violencia de género (incluida violencia y acoso sexual).
Asignación de recursos.	1.- Criterios de asignación de los recursos → edad, sexo, discapacidad, situación familiar, necesidades específicas / distribución territorial equilibrada / lugar de presentación de la solicitud y estado de la tramitación. 2.- Excepcionalmente se podrá solicitar autorización para abandono temporal de la provincia en que esté el recurso de acogida asignado.

Características de los recursos del SAPI.

Centros de valoración inicial y derivación.	Establecimientos de alojamiento colectivo y estancia provisional. . Su ubicación, dimensiones y capacidad atiende a razones de proximidad geográfica en las zonas que reciben mayores flujos migratorios.
Centros de Acogida de Protección Internacional.	1.- Centros abiertos, de alojamiento colectivo → Proporcionar acogida a las personas destinatarias en atención a la valoración realizada sobre sus necesidades de acogida una vez que su solicitud haya sido admitida a trámite. 2.- Características de los centros de acogida: a.- Itinerario individualizado dentro del SAPI, mientras se resuelve la solicitud de protección internacional / Acompañamiento para el acceso a servicios y prestaciones. b.- Dotación precisa material y personal → condiciones de acogida dignas y adecuadas a sus necesidades / dedicación específica de centros, instalaciones y plazas a necesidades particulares de personas en vulnerabilidad. c.- Protocolos de prevención de acoso y actos de violencia de género (incluida la violencia y acose sexual).
Personal al servicio de los recursos.	1.- Formación adecuada → formación en igualdad de oportunidades y violencia contra las mujeres. . Cumplimiento de las normas de confidencialidad. 2.- Obligatoriedad de realización de cursos y actividades concretas de formación.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Normas de funcionamiento de los recursos.	Las normas de funcionamiento básicas serán aprobadas por la DG del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal.
4.- REDUCCIÓN O RETIRADA DE LAS CONDICIONES DE ACOGIDA.	
Reducción de las actuaciones de acogida.	1.- Acceso a recursos económicos que supongan la superación del umbral establecido. 2.- Abandono del centro o dispositivo de acogida sin informar a los responsables. 3.- Vulneración de las normas de funcionamiento básico / de los derechos de otros residentes o del personal / perturbación de la convivencia, cuando no de lugar a la retirada de las condiciones de acogida.
Retirada de las condiciones de acogida.	1.- Falta de formalización, inadmisión, denegación o desistimiento de la solicitud de protección internacional de protección temporal o apatridia. 2.- Cese o revocación del estatuto de refugiado o protección subsidiaria. 3.- Acceso a recursos económicos cuando superen el importe de las prestaciones recibidas. 4.- Haber finalizado el período del programa o prestación autorizado. 5.- Abandono del centro o dispositivo de acogida asignado sin informar a los responsables, cuando se prevea en el régimen disciplinario aplicable. 6.- Vulneración de las normas de funcionamiento básico del centro / derechos de otras personas residentes o personal / perturbación de la convivencia cuando lo prevea el régimen disciplinario aplicable.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE REFUGIO Y ASILO.

CONCEPTOS BÁSICOS.

Solicitante de asilo.	Persona que ha presentado solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado y está a la espera de su resolución.
Amparo.	El amparo consiste en la no devolución ni expulsión de la persona a quien se haya reconocido (tanto por derecho de asilo como por protección subsidiaria).
Desplazado/a.	Persona forzada a dejar su hogar por razones análogas a las del refugiado que permanece dentro de los límites de su país de nacionalidad.
Protección subsidiaria.	Figura jurídica que permite el amparo a personas procedentes de países extracomunitarios y apátridas que no reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados. . Riesgo de sufrir graves daños si regresan a su país de origen.
Reasentamiento.	Los refugiados pueden ser reasentados en un país distinto al primer país de acogida (no se puede garantizar la seguridad del refugiado, llegada masiva …). . No devolución al país de origen / Derecho a la asistencia sanitaria, educación. Atención jurídica, SS.SS. y trabajo a partir de los 6 meses desde la presentación de la solicitud.
Reubicación.	Traslado de personas en necesidad manifiesta desde un Estado miembro de la UE a otro Estado miembro. . No devolución al país de origen / Derecho a la asistencia sanitaria, educación. Atención jurídica, SS.SS. y trabajo a partir de los 6 meses desde la presentación de la solicitud.
Refugiado/a.	Persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión pública se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país (Convención de Ginebra de 1.951). . Personas que huyen de conflictos armados o situaciones de violencia generalizada.

MARCO LEGAL.

. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, 1.951.

. Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados. Nueva York, 1.967.

. Directiva 2.001/55(CE → Normas mínimas para la concesión de protección internacional.

CE, art. 13.4.	La Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
Ley 12/2.009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria.	. Definición de la condición de refugiado. . Derecho al asilo y a la protección subsidiaria.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

LEY 12/2.009, DE 30 DE OCTUBRE DE 2.003, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Objeto de la Ley. Establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y los apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional.

Condición de refugiado.	Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o identidad sexual / Se encuentra fuera del país de nacionalidad y no puede -por dichos temores- acogerse a la protección de tal país o al apátrida -regresar a él-.

CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASILO Y DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Reconocimiento del derecho de asilo.

Los actos objeto de persecución deben ser suficientemente graves o de carácter reiterado para constituir una violación grave de los derechos o ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas.

. Formas de los actos de persecución → Actos de violencia física o psíquica (incluida la violencia sexual) / Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales discriminatorias / Procedimientos o penas desproporcionados o discriminatorios / Denegación de la tutela judicial derivadas de penas desproporcionadas o discriminatorias / Penas por negativas a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento del servicio conlleva delitos / Actos de naturaleza sexual.

Reconocimiento del derecho de protección subsidiaria.

Daños graves por los que se puede conceder la protección subsidiaria → condena o riesgo de pena de muerte / tortura y tratos inhumanos o degradantes / amenazas graves contra la vida o integridad en situaciones de conflicto.

Se excluyen de la condición de refugiado → Si han cometido un delito contra la paz, delito de guerra o delito contra la humanidad / Si han cometido un delito grave común / Si son culpables de actos contrarios a las Naciones Unidas / Si han participado o incitado en la comisión de estos delitos.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

Presentación de las solicitudes.

Derecho a solicitar la PI.	1.- Tienen derecho a solicitar la PI las personas nacionales no comunitarias y los apátridas presentes en territorio español. 2.- Para ejercerlo tienen derecho a la asistencia sanitaria y jurídica gratuita (durante la formalización de la solicitud y toda la tramitación). 3.- La solicitud conlleva la valoración de las circunstancias determinantes de la condición de refugiado / la concesión de la protección subsidiaria. 4.- Toda la información tiene carácter confidencial.
Presentación de la	1.- El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud mediante comparecencia personal en los lugares establecidos (o persona que lo represente en

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

solicitud.	casos de imposibilidad física o legal). 2.- Comparecencia en el plazo de un mes desde la entrada en España o, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor. . Si cumple los requisitos de protección no podrá sancionarse la entrada ilegal en España. 3.- Se informará a la persona extranjera sobre el procedimiento / derechos y obligaciones / posibilidad de contacto con ACNUR / consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones o de la falta de colaboración / derechos y prestaciones sociales. 4.- La solicitud se formalizará mediante entrevista personal realizada individualmente (se podrá requerir la presencia de otros familiares).	
Derechos y obligaciones de los solicitantes.	**Derechos.**	1.- Ser documentado como solicitante de PI. 2.- Asistencia jurídica gratuita e intérprete. 3.- Comunicación de la solicitud al ACNUR. 4.- Suspensión de devolución, expulsión o extradición. 5.- Atención sanitaria. 6.- Prestaciones sociales específicos.
	Obligaciones.	1.- Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento. 2.- Presentar elementos para fundamentar la solicitud. 3.- Proporcionar impresiones dactilares, ser fotografiados y consentir la grabación de sus declaraciones. 4.- Informar sobre su domicilio em España y cualquier variación. 5.- Informar cuando se les requiera.
Efectos de la presentación.	1.- No puede ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva la solicitud o no sea admitida (se pueden adoptar medidas cautelares). 2.- La solicitud suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición pendiente. 3.- Se puede extraditar si hay una orden europea de detención o ante terceros países. 4.- Derecho a entrevistarse con abogado en los puestos fronterizos o centros de internamiento de extranjeros. 5.- La solicitud da lugar al inicio de los cómputos de los plazos. 6.- La resolución de trámite de la solicitud determinará el procedimiento correspondiente. 7.- La tramitación de la solicitud no debe exceder de 6 meses (hay que informar a la persona interesada en caso de demora).	
Solicitudes en puestos fronterizos.	Se puede solicitar la protección internacional en puesto fronterizo si n o se reúnen los requisitos para entrar en España. . Se puede no admitir a trámite mediante resolución motivada. . La resolución debe ser notificad en el plazo máximo de 4 días. La persona solicitante permanecerá en las dependencias habilitada durante la	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	tramitación de la petición del reexamen y del recurso de reposición.

Tramitación de las solicitudes.

Órganos competentes para instrucción.	1.- Oficinas de Asilo y Refugio (Ministerio del Interior) → órgano competente para la tramitación de las solicitudes. 2.- Comisión Interministerial de Asilo y Refugio → órgano colegiado: política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes e igualdad.
Procedimiento ordinario.	1.- Solicitud de PI → Inicio del procedimiento / Diligencias de instrucción del expediente. 2.- Finalización de la instrucción → Se eleva a la Comisión Interministerial → Propuesta al M. del Interior → Resolución de concesión o denegación del derecho de asilo o protección subsidiaria. 3.- Transcurridos 6 meses de la presentación de la solicitud sin resolución se podrá entender desestimada.
Tramitación de urgencia.	1.- El M. del Interior podrá acordar la tramitación de urgencia → Solicitudes manifiestamente fundadas / Solicitantes con necesidades específicas (menores no acompañados) (…). 2.- Se tramitarán por procedimiento urgente las solicitudes presentadas en Centros de Internamiento para Extranjeros. 3.- Se informará a la Comisión Interministerial.
Evaluación de las solicitudes.	1.- Se garantiza que la información necesaria para la evaluación de las solicitudes no ponga en peligro la integridad de la persona interesadas, personas a su cargo o familiares en el país de origen. 2.- Para la resolución favorable basta que aparezcan indicios suficientes de persecución o daños graves.
Archivo de la solicitud.	Si el solicitante retira o desiste de la solicitud. - Se presume si en el plazo de 30 días no ha respondido a las peticiones de información, no se hubiese presentado a la audiencia personal …
Notificación.	Al último domicilio o residencia que conste (o tablones de comisarías, oficinas de extranjeros …).

Condiciones de acogida de los Solicitantes de Protección Internacional.

Derechos sociales generales.	1.- SS.SS. y de acogida a las personas solicitantes de PI siempre que carezcan de recursos económicos → Satisfacción de las necesidades básicas en condiciones de dignidad.
Acogida de los solicitantes de PI.	1.- Los servicios de acogida se determinarán reglamentariamente. . Se podrán prestar de forma directa o de forma indirecta (contratos, conciertos, subvenciones). 2.- Se adoptarán las medidas necesarias para el mantenimiento de la unidad familiar.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Autorización de trabajo.	Las personas solicitantes de PI están autorizadas para trabajar en España.
Reducción o retirada de las condiciones de acogida.	1.- Se podrá reducir o retirar los servicios de acogida → Abandonar el lugar de residencia sin informar o sin permiso / Acceso a recursos económicos suficientes u ocultación de los recursos económicos / Resolución de la solicitud / Vulneración de los derechos de otros residentes, del personal o dificultades graves de convivencia / Finalización del programa o prestación autorizado. 2.- A consecuencia de sanciones por la comisión de faltas.

Intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Intervención en el procedimiento de solicitud.	La presentación de las solicitudes se comunicará a ACNUR → podrá informarse de los expedientes / estar presente en las audiencias / presentar informes.
Intervención en la tramitación de la PI.	1.- El representante en España de ACNUT será convocada a la Comisión Interministerial. 2.- Será informado inmediatamente de la presentación de solicitudes en frontera. 3.- Podrá presentar informes (en 10 días) en caso de resolución desfavorable en procedimientos de urgencia.

Efectos de la resolución del derecho de asilo o de protección subsidiaria.

Efectos de la concesión del derecho.	1.- La concesión implica el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra y en la normativa vigente en extranjería e inmigración → a.- Protección contra la devolución. b.- Acceso a información sobre derechos y obligaciones relacionados con la protección concedida. c.- Autorización de residencia y trabajo permanente. d.- Expedición de documentos de identidad y viaje. e.- Acceso a servicios públicos de empleo. f.- Acceso a educación, asistencia sanitaria, vivienda, asistencia social y servicios sociales, derechos víctimas de violencia de género, seguridad social y programas de integración. g.- Acceso a formación continua y ocupacional, trabajo en prácticas, reconocimiento de certificados y diplomas. h.- Libertad de circulación. i.- Acceso a programas de integración generales o específicos. j.- Acceso a programas de ayuda al retorno voluntario. k.- Mantenimiento de la unidad familiar. 2.- Se establecerán los programas necesarios (igualdad de oportunidades y no discriminación). 3.- En circunstancias especiales podrán seguir beneficiándose de programas o

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	prestaciones anteriores a la concesión del estatuto. 4.- Se podrán poner en marcha servicios complementarios en empleo, vivienda, educación, ayudas para ancianos y para personas con discapacidad.
Efectos de la denegación.	No admisión a trámite / denegación de las solicitudes de PI → retorno, devolución, expulsión, salida obligatoria del territorio español o traslado al territorio responsable del examen de solicitud de asilo, salvo que la persona reúna los requisitos para permanecer en España por situación de estancia o residencia p por razones humanitarias.
Cese y revocación de la Protección Internacional.	
Cese del Estatuto de refugiado.	1.- Cesarán en la condición de refugiados → a.- Si se solicita expresamente. b.- Si se acogen voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. c.- Si han recobrado voluntariamente su nacionalidad. d.- Si han adquirido una nueva nacionalidad. e.- Si se han establecido voluntariamente en el país que habían abandonado. f.- Si han abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país. g.- Si han desaparecido las circunstancias que motivaron la protección. h.- Si no teniendo nacionalidad, pueden regresar al país de su anterior residencia habitual. 2.- El cese de la condición de refugiados no impide la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en extranjería e inmigración.
Cese de la protección subsidiaria.	2.- La protección subsidiaria cesará → a.- Si se solicita expresamente. b.- Si abandona el territorio español y fija su residencia en otro país. c.- Si dejan de existir las circunstancias que condujeron a su concesión. 2.- El cese de la protección subsidiaria no impide la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en extranjería e inmigración.
Revocación.	1.- Revocación del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria → a.- Por algún supuesto de exclusión. b.- Si la persona ha tergiversado u omitido hechos o falseado documentos. c.-Si la persona beneficiaria constituye un peligro para la seguridad de España o ha sido condenada por sentencia firme por delito grave. 2.- La revocación conlleva la inmediata aplicación de la normativa en extranjería e inmigración / Tramitación del expediente administrativo de expulsión. . No se podrá expulsar ni enviar a países en los que exista peligro para la vida de la persona.
Menores y otras personas vulnerables.	
Régimen general	1.- Protección de personas en situación de vulnerabilidad → menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

de protección.	embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que han sufrido torturas o formas graves de violencia psicológica, física, sexual y trata. 2.- Se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado y específico a estas personas. 3.- Por razones humanitarias distintas a las señaladas podrá autorizarse la permanencia de la persona solicitante de PI en España.
Menores.	Asistencia sanitaria, psicológica y cualificada de menores víctimas de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel …
Menores no acompañados.	1.- Menores no acompañados → Remisión a servicios de protección de menores / Información al Ministerio Fiscal. 2.- Determinación de la edad del presunto menor con carácter urgente y prioritario a través de las pruebas científicas necesarias.

LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

. Tratado de Ámsterdam, 1.997 → El Consejo adoptará por unanimidad medidas sobre política de inmigración y asilo.

. Consejo Europeo de Tampere, 1.999 → Perspectiva integral de los flujos migratorios (equilibrio entre criterios humanitarios y económicos) / Tratamiento justo para nacionales de terceros países / Políticas de codesarrollo con los países de origen.

INMIGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

Constitución Española.	**Art. 149.1.2.** El Estado tiene competencia exclusiva en "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
Estatuto de Autonomía.	**Art. 26.1.23.** Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención.

INMIGRACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL.

Ley 7/1.985. Padrón municipal.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año (Art. 15).

La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente (Art.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

16.2.).

2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España (art. 18.2.).

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

Etapa 1. **1.985-2.000.**	. A principios de los 80 → Llegada a España de población extranjera. . **L.O. 7/1.985**, Ley sobre Derechos y Libertades de Extranjeros en España (Reglamento de 1.986) / Ley muy centrada en el control de la inmigración y en las medidas sancionadoras.
Etapa 2. **2.000-2.001.**	. **L.O. 4/2.000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.** . **L.O. 8/2.000**, de 20 de diciembre → reforma: ajuste de conceptos, ajuste de la Ley a los Acuerdos de Tampere (1.989).
Etapa 3. **2.002-2.005.**	. **L.O. 11/2.003** → reforma: medidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros → reformas penales sobre delitos cometidos por extranjeros no residentes, redes de tráfico ilegal de personas, tipificación de nuevos delitos (mutilación genital) … **. L.O 14/2.003** → reforma: procedimientos de tramitación, "autorización", reagrupación familiar, régimen de visados, Centros de Internamiento, obligaciones de los transportistas … ➔ Aprobación de un nuevo Reglamento. **Real Decreto 2.393/2.024.** ➔ Se puso en marcha un proceso de normalización para regularizar a inmigrantes que se encontraban en España con posibilidad real de incorporarse al mercado laboral.
Etapa 4. **Cambios posteriores.**	**. L.O. 2/2.009** → Reforma: Necesidad de incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (que había declarado inconstitucionales preceptos relacionados con los derechos) / Incorporación de Directivas europeas / Adaptación a la nueva realidad migratoria española. ➔ Aprobación del actual Reglamento → **Real Decreto 557/2.011, de 20 de abril.**

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA INMIGRATORIA.

a.- Coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea.

b.- Ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con la situación nacional de empleo.

c.- Integración social de los inmigrantes → Políticas transversales.

d.- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

e.- Efectividad del principio de no discriminación → Igualdad de derechos y obligaciones para los extranjeros que vivan o trabajen legalmente en España.

f.- Ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, Tratados Internacionales …

g.- Lucha contra la inmigración irregular y persecución del tráfico ilícito de personas.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

h.- Persecución de la trata de seres humanos.

i.- Diálogo y colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración → Iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

. Principio de solidaridad.

. Prioridad de la integración de los inmigrantes → Plena integración de los extranjeros en España.

- Participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes.
- Acciones formativas, conocimiento y respeto de los valores constitucionales, de la UE, derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia, igualdad entre mujeres y hombres …

DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.

Título I de la L.O. 4/2.000.

Derechos para los extranjeros residentes.	**Derechos para los extranjeros que se hallen en España.**
. Derecho a la participación pública. . Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. . Derecho en materia de vivienda. . Derecho a la Seguridad Social y a los Servicios Sociales.	. Derecho a la documentación. . Derecho a la libertad de circulación. . Derecho a las libertades de reunión y manifestación. . Derecho de asociación. . Derecho a la educación. . Derecho a la libertad de sindicación y huelga.

Documentación.	Derecho y deber de conservar la documentación que acredite su identidad y su situación en España. - Tarjeta de identidad de extranjero (extranjeros con visado o autorización para permanecer en España por más de 6 meses)
Libertad de circulación.	**E.** Derecho a circular libremente por el territorio español y elegir su residencia (con las limitaciones establecidas por la autoridad judicial con carácter cautelar, penal …). - Podrán establecerse medidas limitativas en estados de excepción o de sitio o por razones excepcionales de seguridad pública.
Participación pública.	**E.R.** Derecho de sufragio en las elecciones municipales. - Derecho de participación en el ámbito municipal. - Incorporación al padrón de los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio. - Facilitación al sufragio de los extranjeros en las elecciones de su país de origen.
Libertad de reunión y de manifestación.	**E.** Derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. - Comunicación previa a la autoridad competente de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Libertad de asociación.	**E.** Derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles.
Educación.	**E.** Derecho y deber a la educación (enseñanza básica, gratuita y obligatoria) → Extranjeros menores de 16 años. **E.** Derecho a la enseñanza postobligatoria → Extranjeros menores de 18 años. **E.** Derecho a la educación postobligatoria, becas … en las mismas condiciones que los españoles → Extranjeros residentes mayores de 18 años. - **E.R.** Extranjeros residentes con menores a cargo → Acreditación de la escolarización en las solicitudes de renovación de la autorización o solicitud de residencia de larga duración.
Trabajo y Seguridad Social.	**E.R.** Derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena / Acceso al sistema de la Seguridad Social. - Derecho a acceder al empleo público.
Libertad de sindicación y huelga.	**E.** Derecho a sindicarse o afiliarse y a ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los españoles.
Asistencia sanitaria.	En los términos previstos en la legislación sanitaria.
Vivienda.	**E.R.** Derecho a acceder a los sistemas públicos de vivienda en los términos establecidos por las leyes y administraciones competentes. - Extranjeros residentes de larga duración → Derecho a las ayudas en las mismas condiciones que los españoles.
Seguridad Social y Servicios Sociales.	**E.R.** Derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social / Servicios Sociales en las mismas condiciones que los españoles. - **E.R.** Derecho a los servicios y prestaciones sociales, generales y básicas, en las mismas condiciones que los españoles. - **E.** Extranjeros con discapacidad y menores de 18 años con domicilio habitual en España → derecho a tratamiento, servicios y cuidados especiales. - **E.** Derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

E.R. → Derecho a la vida en familia y a la reagrupación de determinados familiares: cónyuge del residente / Hijos del residente y del cónyuge (si son menores de 18 años o personas con discapacidad que no pueden proveer sus propias necesidades / Menores de 18 años y mayores de esa edad que no sean capaces de proveer sus propias necesidades (por su estado de salud) / Ascendientes en primer grado (mayores de 65 años).

Requisitos → Cuando hayan obtenido la renovación de la autorización de la residencia inicial (los ascendientes podrán ser reagrupados cuando se adquiera la residencia de larga duración).

- Acreditar vivienda adecuada y medios económicos suficientes.

Procedimiento para la reagrupación familiar → Se puede solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar de forma simultánea a la renovación de la autorización de residencia.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Efectos → cónyuge y los hijos reagrupados, si disponen de medios económicos suficientes, pueden obtener una autorización de residencia independiente.	
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA.	
Estancia en España.	Permanencia en España por un período de tiempo no superior a 90 días. - Debe presentar una solicitud de visado de estancia en la misión diplomática u oficina consular. - Una vez transcurrido el plazo puede obtener una prórroga de estancia o permiso de residencia.
Residencia en España.	Extranjeros autorizados para residir en España por un tiempo superior al tiempo de estancia.

Residencia temporal.	Autorización para permanecer en España por un tiempo superior a 90 días e inferior a 5 años. - Residencia temporal ordinaria: RT no lucrativa / RT por reagrupación familiar / RT por actividades lucrativas por cuenta propia o ajena. - Residencia temporal extraordinaria: por razones de arraigo laboral, social o familiar / por razones de protección internacional / por razones humanitarias / por colaboración con autoridades españolas.
Residencia de larga duración.	Autorización para residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. - Extranjeros que hayan tenido residencia temporal durante 5 años de forma continuada. - Otras autorizaciones de residencia de larga duración: residentes con pensión de incapacidad o gran invalidez contributiva, nacidos en España y que acrediten al llegar la mayoría de edad haber vivido en España durante los 3 años inmediatamente anteriores, extranjeros españoles de origen que hayan perdido la nacionalidad, extranjeros que al llegar la mayoría de edad han estado tutelados durante los 5 años inmediatamente anteriores, apátridas o refugiados, extranjeros que han contribuido al progreso de España.

INFORMACIÓN SOBRE INFORMES DE INTEGRACIÓN (son elaborados por la Comunidad de Madrid).	
Informe de arraigo.	Es necesario para los ciudadanos extranjeros que, residiendo en la Comunidad de Madrid, vayan a solicitar ante la Delegación de Gobierno en Madrid, una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social. El arraigo se otorga a extranjeros que se encuentran en España sin permiso de residencia o laboral pero que tienen vínculos familiares o están integrados socialmente.

Requisitos arraigo social.	Permanencia continuada en España durante un período mínimo de 3 años. . Se debe acreditar integración social a través de informe de la C.A. o del Ayuntamiento o tener vínculos familiares con otros extranjeros

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>residentes o con españoles.</td></tr>
<tr><td>Requisitos arraigo laboral.</td><td>Permanencia continuada en España continuada de más de 2 años y vínculo laboral relevante durante un mínimo de 6 meses.</td></tr>
<tr><td>Requisitos arraigo familiar.</td><td>Exige demostrar vínculo familiar muy relevante: ser padres de un hijo nacido en España o hijos de padres originariamente españoles.</td></tr>
<tr><td>Requisitos arraigo para la formación.</td><td>Permanencia en España de a menos 2 años y compromiso de formación reglada para el empleo o de obtención de un certificado de profesionalidad.</td></tr>
</table>
Art. 68.3. de la L.O. 4/2.000.
Con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales
</td></tr>
<tr><td>Informe de esfuerzo de integración.</td><td>Lo emite la Comunidad de Madrid a solicitud de extranjeros que desean:
- Renovar su autorización de residencia temporal no lucrativa.
- Renovar su autorización de residencia temporal por reagrupación familiar.
- Renovar su autorización de residencia temporal y de trabajo por cuenta propia o ajena.</td></tr>
<tr><td>Informe de adecuación de vivienda.</td><td>Es necesario para ciudadanos extranjeros que residan en la ciudad de Madrid para los siguientes procedimientos:
- Reagrupación familiar.
- Renovación de las autorizaciones anteriores si hay cambio de domicilio.</td></tr>
</table>

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 31 de marzo de 2.011.

EXAMEN OPCIÓN A.

El porcentaje de población extranjera en Madrid es de 16,9%, a 1 de enero de 2.011. ¿Cuál de estos distritos tiene el mayor porcentaje de población extranjera?:

a.- Usera.

b.- Centro.

c.- Puente de Vallecas.

De la población extranjera clasificada por sexo y zona geográfico-económica de procedencia, a 1 de enero de 2.011. ¿A qué zona geográfica pertenece el menor ratio de feminidad?:

a.- Asia y Australia.

b.- América Latina y Caribe.

c.- África.

La población inmigrante encuentra mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Esto se debe fundamentalmente a dos razones:

a.- En primer lugar, la menor formación laboral de los trabajadores inmigrantes, y en segundo lugar, la menor experiencia de trabajo en su país de origen.

b.- En primer lugar, la mayor vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes debida a la precariedad de condiciones laborales con elevados índices de temporalidad. En segundo lugar, los sectores en los que se empleaban la mayoría de los inmigrantes son los más afectados por la actual crisis económica.

c.- En primer lugar, el menor nivel educativo de la población inmigrante. En segundo lugar, la juventud de esta misma población.

EXAMEN OPCIÓN B.

El número de extranjeros en la ciudad de Madrid durante el último año:

a.- Ha aumentado.

b.- Ha disminuido.

c.- Se mantiene igual que el año anterior.

La proporción mayor de extranjeros según nacionalidad en la ciudad de Madrid, a 1 de enero de 2.011, es de:

a.- Ecuador.

b.- Rumania.

c.- Perú.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Según la Ley Orgánica 4/2.000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los Ayuntamientos:

a.- Deben elaborar un informe que acredite la inserción laboral del extranjero.

b.- Deben elaborar un informe de la situación económica de la familia que solicite el arraigo.

c.- Deben realizar un informe que acredite la inserción social del extranjero en materia de autorización de residencia temporal por razones de arraigo y un informe que acredite la disponibilidad de una vivienda adecuada en los supuestos de reagrupación familiar.

EXAMEN OPCIÓN C.

De qué programa disponen los Centros de Atención Social a Inmigrantes, destinados a inmigrantes en situaciones graves:

a.- Un programa de acogida de emergencia para cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención.

b.- Un programa de asistencia sanitaria para inmigrantes sin dicha cobertura.

c.- Un programa de formación de empleo.

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 7 de julio de 2.018.

EXAMEN OPCIÓN A.

¿Qué personas extranjeras inscritas en el padrón municipal, están obligadas a la confirmación periódica de la residencia en el municipio de Madrid?:

a.- Extranjeros comunitarios y asimilados y extranjeros no comunitarios con Tarjeta de Residencia Comunitaria o Permanente.

b.- Extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, con tarjeta de residencia temporal o sin tarjeta de residencia.

c.- Todos los extranjeros sin autorización de residencia permanente, con tarjeta de residencia temporal o sin tarjeta de residencia.

Según los datos del padrón municipal de Madrid, a fecha de 1 de enero de 2.018, las nacionalidades más representativas de los extranjeros empadronados son por este orden:

a.- Rumanía, China, Ecuador.

b.- China, Marruecos, Venezuela.

c.- Ecuador, China, Marruecos.

Según datos del Anuario Estadístico del año 2.016 ¿cuáles son los Distritos de Madrid con mayor proporción de población extranjera?:

a.- Centro, Usera y Tetuán.

b.- Usera, Villaverde y Carabanchel.

c.- Centro, Moratalaz y Retiro.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración de la Población Inmigrante, ofrece, entre otros, los siguientes servicios:

a.- Servicio de interpretación telefónica, información y orientación laboral, servicio jurídico en materia de extranjería y formación presencial y on-line.

b.- Servicio de interpretación telefónica, gestión de trámites, información y orientación laboral, servicio jurídico en materia de extranjería y formación presencial y on-line.

c.- Servicio jurídico en materia de extranjería, gestión de trámites y proyectos de intervención comunitaria intercultural.

EXAMEN OPCIÓN B.

¿Cuánto tiempo de estancia acreditada en España es necesario para que una persona extranjera en situación irregular, pueda acceder al procedimiento de regularización por arraigo social?:

a.- Tres años.

b.- Cinco años.

c.- Diez años.

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 3 de abril de 2.022.

EXAMEN OPCIÓN A.

Conforme al artículo 10 de la Ley 12/2.009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, señala aquella situación que no constituye daños graves que den lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley:

a.- La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material.

b.- La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante.

c.- Las situaciones sobrevenidas de peligro a la integridad física de la persona solicitante en su país de origen.

¿Cuál es el objeto de la Ley 12/2.009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria tal y como queda recogido en su artículo 1?:

a.- Establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y los apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional.

b.- Establecer la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado.

c.- Establecer la protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria de las personas a quienes se les haya reconocido.

¿Qué tanto por ciento de población extranjera estaba empadronada en la ciudad de Madrid a fecha de 1 de enero de 2.021?:

a.- 15,87%.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

b.- 16,01%.

c.- 22,54%.

Según los datos del Anuario Estadístico de Madrid de 2.020, los distritos con mayor número de población extranjera son, por orden decreciente:

a.- Puente de Vallecas, Centro, Latina.

b.- Latina, Centro, Puente de Vallecas.

c.- Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina.

EXAMEN OPCIÓN B.

¿En cuántos ejes se despliega el Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2.019-2.021?:

a.- En 3 ejes.

b.- En 5 ejes.

c.- En 4 ejes.

¿Cómo se denomina el Consejo Sectorial de Inmigración, adscrito al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que asesora al Ayuntamiento sobre convivencia social intercultural, diversidad y migraciones, y eleva propuestas en estas áreas para todo el municipio?:

a.- Foro Madrid de Diálogo y Convivencia.

b.- Foro Técnico Local de Convivencia e Integración.

c.- Foro Madrid de Convivencia e Integración.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados